

ZMLUVA O DODÁVKE ELEKTRINY

s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribučných a súvisiacich sieťových služieb, uzavretá podľa zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky ÚRSO č. 207/2023 Z.z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou v spojení s § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

medzi:

MAGNA ENERGIA a.s.

Osoba oprávnená konať:

Martin Ondko, predseda predstavenstva
Ing. Lukáš Moravčík, člen predstavenstva
Jaroslav Kollár, výkonný riaditeľ, na základe plnej moci

Sídlo:

Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany

Kontakt:

tel.: +421 33 772 0731, hot line: +421 948 330 530, e-mail: magna@magnaee.sk

IČO:

35743565

IČ DPH:

SK2020230135

Bankové spojenie:

2622738682/1100

IBAN:

SK22 1100 0000 0026 2273 8682

Kód banky:

TATRSKBX

Údaj o zápise:

zapísaná v obchodnom registri Okresný súd v Trnave, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10626/T

(ďalej len „dodávateľ“)

a

Zariadenie sociálnych služieb Hriňovčan

Osoba oprávnená konať:

PaedDr. Mária Matúšková

Sídlo:

Krivec 785, 962 05 Hriňov

Korešpondenčná adresa:

Zariadenie sociálnych služieb Hriňovčan, Krivec 785, 962 05 Hriňová

IČO:

00648493

DIČ:

2021330872

Bank. spojenie:

7000396801/8180

IBAN:

SK52 8180 0000 0070 0039 6801

Kód banky:

SPSRSKBA

Kontaktná osoba:

Bc. Kamila Žilková, tel: 045 549 7301, fax: - 045 549 7301, e-mail:
ddadsshinova@gmail.com

(ďalej len „odberateľ“)

Článok I.

Predmet zmluvy

- Predmetom tejto zmluvy je záväzok dodávateľa po dobu účinnosti tejto zmluvy:
 - dodávať elektrinu do odberných miest odberateľa špecifikovaných v prílohe č. 1 tejto zmluvy (ďalej len „odberné miesto“) za podmienok dohodnutých v tejto zmluve,
 - prevziať za odberateľa zodpovednosť za odchýlku za odberné miesto voči zúčtovateľovi odchýlok,
 - zabezpečiť pre odberateľa distribúciu elektriny a služby spojené s dodávkou elektriny (ďalej len „distribučné služby“).
- Predmetom tejto zmluvy je tiež záväzok odberateľa dodanú elektrinu odobrať a zaplatiť za dodávku elektriny cenu špecifikovanú v článku IV. tejto zmluvy, ako aj zaplatiť všetky ostatné poplatky a tarify súvisiace s dodávkou elektriny, distribučné poplatky, v súlade s príslušnými platnými rozhodnutiami vydanými Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „ÚRSO“).

Článok II.

Dodávka elektriny

- Zmluvné strany sa dohodli na dodávke elektriny v predpokladanom množstve odvodenom od spotreby odberateľa v odbernom mieste za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bola uzatvorená táto zmluva, v ďalších rokoch vždy podľa poslednej známej ročnej spotreby v danom odbernom mieste alebo od množstva, ktoré odberateľ oznámi dodávateľovi pred uzatvorením tejto zmluvy.
- Odberateľ má právo aktualizovať zmluvné množstvo pred začiatkom ďalšieho predĺženého obdobia, tak aby bolo dodávateľovi známe pred zaslaním návrhu ceny na ďalšie predĺžené obdobie zmluvy, a aby v čo najväčšej miere zodpovedalo jeho reálnej spotrebe na jednotlivých odberných miestach odberateľa.



3. Za elektrinu dodanú podľa tejto zmluvy je považovaná elektrina, ktorá prešla meradlom v odbernom mieste, v množstve, ktoré dodávateľovi poskytol prevádzkovateľ distribučnej sústavy (ďalej len „PDS“).
4. Služby dodané spolu s elektrinou podľa tejto zmluvy sú upravené Technickými podmienkami, Prevádzkovým poriadkom a ostatnými súvisiacimi predpismi PDS a OKTE, a.s.
5. Zmluvné strany sa dohodli na zmluvnom množstve dodávky elektriny, ktoré predstavuje 100% a je uvedené v Prílohe č. 1 tejto zmluvy.
6. Odberateľ má právo pridávať do zmluvy nové odberné miesta ako aj odoberať zo zmluvy pôvodné odberné miesta, avšak pri týchto úkonoch bude dodávateľ vždy zohľadňovať vplyv pridania alebo odobratia odberného miesta na celkové dohodnuté zmluvné množstvo a spotrebu odberateľa tak navyšovať alebo znižovať. Dodávateľ si vyhradzuje právo zmeniť cenu pre nové odberné miesta pridané do tejto zmluvy.
7. V prípade predčasného ukončenia tejto zmluvy pred jej riadnym uplynutím termínu trvania, je dodávateľ oprávnený vyhodnotiť odber bezprostredne po ukončení zmluvy za celé obdobie trvania zmluvy.
8. Odberateľ týmto splnomocňuje dodávateľa na zastupovanie vo všetkých veciach týkajúcich sa Procesu zmeny súvisiacich so zmenou dodávateľa elektriny pre odberné miesta uvedené v prílohe č. 1 tejto zmluvy.
9. Kvalita dodávky a distribúcie elektriny nemusí byť dodržaná v prípade ak:
 - a) odberateľ odoberá elektrinu s iným účinníkom ako je uvedený v podmienkach PDS,
 - b) odberateľ prekračuje hranice prípustného negatívneho spätného pôsobenia na sústavu stanovené technickými predpismi,
 - c) odberateľ prekračuje maximálnu rezervovanú kapacitu,
 - d) ide o stav núdze,
 - e) vzniknú alebo sa odstraňujú havárie a poruchy na energetických zariadeniach,
 - f) odberateľ porušuje ustanovenia tejto zmluvy, Zákona o energetike, Prevádzkového poriadku príslušného PDS, alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré môžu mať vplyv na kvalitu dodávanej elektriny a distribúcie elektriny.
10. Odberateľ je povinný vopred, najmenej 10 kalendárnych dní pred rozhodujúcou skutočnosťou alebo bezprostredne po tom ako sa odberateľ dozvedel o rozhodujúcej skutočnosti, písomne oznámiť dodávateľovi všetky ním plánované skutočnosti, ktoré môžu mať vplyv na priebeh a veľkosť odberu elektriny, najmä opravy, revízie, inštalácie nových zariadení, vopred plánované odstávky výroby, hromadné čerpanie dovolenky zamestnancov odberateľa a dĺžku trvania týchto skutočností.
11. Odberateľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť dodávateľovi všetky poruchy na elektromere alebo ak má pochybnosti o správnosti nameraných údajov.
12. Odberateľ je povinný poskytnúť súčinnosť pri vykonávaní odpočtu alebo výmeny elektromera z dôvodu vypršania platnosti overenia alebo pri požiadavke o preskúšanie správnosti merania, poruche alebo zmeny zmluvných podmienok.

Článok III.

Zodpovednosť za odchýlku

1. Dodávateľ má uzatvorenú zmluvu o zúčtovaní odchýlok so zúčtovateľom odchýlok - akciovou spoločnosťou OKTE.
2. Dodávateľ vyhlasuje, že preberá zodpovednosť za odchýlku odberateľa v plnom rozsahu.
3. EIC kód bilančnej skupiny dodávateľa, ako subjektu zúčtovania odchýlky, je 24X-MAGNA-E-A--B.
4. Dodávateľ má uzatvorenú Rámcovú distribučnú zmluvu s PDS, do ktorej je odberné miesto pripojené.

Článok IV.

Cena

1. Zmluvné strany sa akceptáciou návrhu ceny dodávateľa alebo inou formou dohodli na jednom z troch variant štruktúry ceny a podmienkach jej uplatňovania:

- a) Fixná aj Spotová cena, v stanovenom percentuálnom pomere objemu dodávky
- b) Spotová cena v EUR/MWh
- c) Fixná cena v EUR/MWh

A) Dodávka kombinovaná vo fixnej a spotovej cene, podľa bodu 1. písm. a), prebieha tak, že:

Časť zmluvného množstva silovej elektriny v objeme dohodnutom v % celkovej dodávky, stanovená vo fixnej cene a zostávajúca časť do 100% zmluvného množstva, je dodaná v cene, stanovenej ako súčet aditívnej prirážky (mark up) a váženého priemeru cien krátkodobého denného trhu OKTE (ceny SPOT-u). Vyhodnotenie realizuje dodávateľ podľa odberového profilu jednotlivých odberných miest (ak je odberné miesto bez merania priebehu spotreby, tak podľa typového diagramu odberu TDO).

V prípade, že odberateľ odoberie menej ako dohodnuté zmluvné množstvo za fixnú cenu, to znamená menej ako v % dohodnutú časť zmluvného množstva, je dodávateľ oprávnený po vykonaní vyhodnotenia fakturovať odberateľovi cenu za každú neodobratú MWh, ktorá je určená ako odplata vo výške 100% z fixnej ceny za komoditu až do spotreby určenej v % dohodnutej časti zmluvného množstva.

V prípade, že odberateľ odoberie v % dohodnutú časť zmluvného množstva vo fixnej cene, zmení sa dodávka ostatného odberu na dodávku so spotovou cenou a dohodnutou aditívnou prirážkou.

B) Dodávka za spotovú cenu, podľa bodu 1. písm. b), prebieha tak, že:

Pre celý objem dodanej elektriny sa cena silovej elektriny stanoví, ako súčet dohodnutej aditívnej prirážky (mark up) a váženého priemeru cien krátkodobého denného trhu SK ISOT v mesiaci dodávky, podľa odberového profilu odberu TDO).

Na množstvo objemu dodanej elektriny sa tolerančné pásmo nestanovuje a dodávateľ nie je oprávnený meniť cenu. Informácia o spotových cenách je dostupná na adrese: <https://www.okte.sk/sk/kratkodoby-trh/zverejnenie->



údajov/celkove-vysledky-dt/

C) Dodávka vo fixnej cene, podľa bodu 1. písm. c), prebieha tak, že:

Súčasťou Dohody o cene je aj stanovenie zmluvného množstva objemu dodanej elektriny, ktoré predstavuje 100% a je uvedené v Prílohe č. 1 tejto zmluvy. Tolerancia odberu predstavuje minimálne a maximálne množstvo elektriny, ktoré sa odberateľ zaväzuje odobrať vo výške dohodnutej na príslušné obdobie.

V prípade, že v príslušnom období odberateľ odoberie menej ako dohodnuté minimálne množstvo, je dodávateľ oprávnený po vykonaní vyhodnotenia fakturovať odberateľovi cenu za každú neodobratú MWh, ktorá je určená, ako odplata vo výške 100% z ceny za komoditu, až do spotreby určenej ako dohodnuté minimálne zmluvné množstvo elektriny.

V prípade, že v príslušnom období odberateľ prekročí dohodnuté maximálne množstvo, je dodávateľ oprávnený zmeniť cenu za odber nad dohodnuté maximálne množstvo na cenu spotovú tak, že fakturovanú cenu stanoví, ako súčet aditívnej prirážky (mark up) a váženého priemeru cien krátkodobého denného trhu SK ISOT v mesiaci dodávky podľa odberového profilu jednotlivých odberných miest resp. typového diagramu odberu. Výška aditívnej prirážky variabilnej zložky ceny je stanovená vo výške uvedenej v návrhu ceny. Informácia o cenách je dostupná na adrese: <https://www.okte.sk/sk/kratkodoby-trh/zverejnenie-udajov/celkove-vysledky-dt/>

Poplatok za odberné miesto je pre všetky varianty ceny stanovený v Cenníku služieb dodávateľa, ktorý je zverejnený na webovom sídle dodávateľa.

Dodávateľ si vyhradzuje právo zmeny ceny 10% z celkového objemu dodávky za fixnú cenu za dodávku v spotových cenách. Toto právo môže uplatniť len v prípade, že cena na burze PXE zaznamená zvýšenie ceny produktu BL M+1 (mesiac po dodávke) o viac ako 100% dohodnutej ceny, a to aspoň tri dni v mesiaci dodávky.

2. Pre obdobie:

od 1.1.2026 do 31.12.2026 si zmluvné strany dohodli cenu a doplňujúce podmienky so štruktúrou podľa variantu C. bodu 1, tohto článku zmluvy, t.j.:

Dohodnutá Zmluvná fixná cena pre produkt - JT/VT je	120,1214	EUR/MWh
---	----------	---------

pričom:

Minimálne množstvo odberu z celkového objemu je	80	%
Maximálne množstvo odberu z celkového objemu je	120	%
Dohodnutá výška aditívnej prirážky variabilnej zložky ceny (v prípade prekročenia dohodnutého maximálneho množstva) je	7,50	EUR/MWh

Ak odberateľ v súlade s platnou legislatívou, alebo jej zmenou má, alebo získa postavenie "zraniteľný odberateľ", a o toto postavenie po splnení zákonných podmienok požiada, cena za dodávku elektriny stanovená dohodou podľa čl. IV., sa zmení. Nová cena pre zraniteľného odberateľa (podľa typu odberateľa stanoveného v legislatíve) sa stanovuje podľa cenového rozhodnutia ÚRSO, (alebo Nariadenia vlády v prípade uplatňovania krízovej regulácie), platnej v období dodávky s takto stanovenou cenou. V prípade, že odberateľ z akýchkoľvek dôvodov o status "zraniteľný odberateľ" príde, dodávka elektriny bude prebiehať v cenách dohodnutých v zmysle ustanovení čl. IV., tejto zmluvy.

- Pre pokračovanie dodávky podľa tejto Zmluvy si odberateľ môže vybrať ktorýkoľvek variant dohody o cene podľa bodu 1. tohto článku zmluvy, a to na základe vzájomnej dohody, spravidla z iniciatívy dodávateľa predložením nového návrhu ceny a jeho akceptáciou odberateľom.
- Súčasťou faktúry za dodávku silovej elektriny bude aj fakturácia za distribučné služby v cenách príslušného PDS, platba za systémové služby a platby za prevádzkovanie systému, schválené pre obdobie dodávky ÚRSO. Súčasťou faktúry bude aj odvod do Národného jadrového fondu určený osobitným predpisom.
- Ceny uvedené v tejto zmluve sú cenami bez DPH a spotrebnej dane.
- Dodávateľ má právo jednostranne zmeniť cenu elektriny kedykoľvek počas trvania tejto zmluvy v prípade ak nastanú objektívne dôvody odôvodňujúce takúto zmenu ceny a to napr., že dôjde k zmene primárnej alebo sekundárnej legislatívy ovplyvňujúcej výšku ceny dohodnutej touto zmluvou, ako aj v prípade, že dôjde k zmene Cenových rozhodnutí PDS alebo k zmene Prevádzkového poriadku OKTE, a tiež v prípade zmien podmienok na trhu s dodávkou elektriny, ktoré spôsobia zvýšenie nákladov dodávateľa elektriny súvisiacich s plnením predmetu zmluvy alebo ostatných služieb.

Článok V.

Platobné podmienky

- Fakturačným obdobím PDS je u odberateľov s ročným odpočtovým cyklom 1 rok, u odberných miest vybavených priebehovým meraním s mesačným odpočtovým cyklom je fakturačné obdobie 1 mesiac.
- Odberateľ v odberných miestach s ročným odpočtovým cyklom sa zaväzuje za dodávku silovej elektriny a súvisiace služby uhrádzať faktúry za opakované dodanie tovaru a služieb vrátane DPH, spotrebnej dane a distribučných poplatkov pravidelne v 15. deň mesiaca dodávky. Preddávková platba odberateľa elektriny je pri mesačnej periodicite preddávkových platieb vo výške 1/11 platby za elektrinu určená podľa spotreby elektriny za predchádzajúce fakturačné obdobie. Výúčtovacia faktúra, so zohľadnením pravidelných mesačných platieb je splatná 20. deň nasledujúceho mesiaca.
- Odberateľ v odberných miestach s mesačným odpočtovým cyklom sa zaväzuje za dodávku silovej elektriny a



súvisiace služby uhrádzať faktúry za opakované dodanie tovaru a služieb vrátane DPH, spotrebnej dane a distribučných poplatkov pravidelne v 15. deň mesiaca dodávky vo výške 100% z preddavkovej platby vypočítanej podľa bodu 2 tohto článku. Vyúčtovacia faktúra, so zohľadnením pravidelných mesačných platieb je splatná 20. deň nasledujúceho mesiaca.

4. Odberateľ s mesačným odpočtovým cyklom, ktorý nemá záujem uhrádzať preddavkové platby, sa môže s dodávateľom dohodnúť na úhrade zábezpeky vo výške preddavkovej platby na účet dodávateľa, bez jej mesačného zúčtovávania. Táto zábezpeka bude odberateľovi vrátená až po ukončení zmluvného vzťahu založeného touto zmluvou medzi odberateľom a dodávateľom.
5. Dodávateľ vyhotoví a doručí odberateľovi Predpis preddavkových platieb a Kalkulačný list na obdobie ďalšieho kalendárneho roka vždy najneskôr v 15. deň nového kalendárneho roka.
6. Dodávateľ je oprávnený účtovať odberateľovi úroky z omeškania platieb vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
7. Ak sa odberateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry o viac ako 10 dní od jej splatnosti, dodávateľ zašle odberateľovi písomnú upomienku. Náklady súvisiace s upomienkou vyfakturuje dodávateľ odberateľovi vo faktúre za fakturačné obdobie, v ktorom bola táto upomienka zaslaná a to vo výške podľa aktuálneho cenníka doplnkových služieb zverejneného na webovom sídle spoločnosti.
8. Prípád, kedy odberateľ ani v termíne 14 dní po zaslaní upomienky neuhradí faktúru, je podstatným porušením zmluvy, ktoré je dôvodom k prerušeniu dodávky elektriny a distribučných služieb dohodnutých touto zmluvou. Dodávateľ môže na základe tejto skutočnosti požiadať PDS o odpojenie odberného miesta odberateľa od distribučnej sústavy.

Článok VI.

Trvanie zmluvy

1. Zmluva je uzatvorená na dobu určitú od dňa jej účinnosti do dňa skončenia platnosti dohodnutej ceny (ďalej len „obdobie trvania zmluvy“), s dodávkou elektriny v cenách podľa čl. IV. bod 1. tejto zmluvy od dňa reálneho začiatku dodávky, do dňa skončenia platnosti dohodnutej ceny. Zmluvné strany sa dohodli, že trvanie ich zmluvného vzťahu podľa tejto zmluvy sa vždy opakovane predĺži, bez potreby uzatvárania samostatného písomného dodatku (ďalej len „predĺžené obdobie trvania zmluvy“), za podmienok v zmysle bodu 5. tohto článku tejto zmluvy, a to na obdobie 1 (jedného) roka pre každé jedno predĺžené obdobie trvania zmluvy. Každé predĺžené obdobie trvania zmluvy začína od dňa nasledujúceho po dni skončenia platnosti dohodnutej ceny (čl. IV. bod 1.) platnej pre bezprostredne predchádzajúce obdobie trvania zmluvy alebo od dňa nasledujúceho po dni skončenia platnosti neodmietnutej ceny (čl. VI. bod 3.) platnej pre bezprostredne predchádzajúce predĺžené obdobie trvania zmluvy.
2. Zmluvné strany sa dohodli na určení výšky cien pre každé predĺžené obdobie trvania zmluvy, spôsobom upraveným v bode 3. tohto článku tejto zmluvy.
3. Dodávateľ zašle odberateľovi návrh ceny silovej elektriny určenej pre predĺžené obdobie trvania zmluvy v termíne najneskôr 60 dní pred ukončením platnosti ceny naposledy dohodnutej, resp. neodmietnutej. Zmluvné strany sa dohodli, že odberateľ zašle odmietnutie návrhu ceny dodávateľovi najmenej 30 kalendárnych dní pred uplynutím obdobia trvania zmluvy, alebo predĺženého obdobia trvania zmluvy. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že neodmietnutie cenového návrhu zo strany odberateľa sa pre účely tejto zmluvy považuje za súhlas s návrhom ceny špecifikovanej dodávateľom v návrhu ceny (ďalej len „neodmietnutá cena“).
4. Pred uplynutím doby, na ktorú si zmluvné strany dohodli, resp. neodmietli platnosť cien (čl. VI. bod 1. resp. bod 3.) môžu zmluvné strany ukončiť túto zmluvu len na základe vzájomnej dohody, ktorá sa uskutoční písomnou formou.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak dodávateľ zašle odberateľovi návrh ceny a odberateľ neodmietne návrh ceny v zmysle bodu 3. tohto článku zmluvy, trvanie zmluvy sa opakovane predlžuje v rozsahu a za podmienok podľa bodu 1. tohto článku zmluvy, s výnimkou ceny dohodnutej resp. neodmietnutej podľa tejto zmluvy, kedy pre každé predĺžené obdobie trvania zmluvy platí cena dodávateľom navrhnutá a odberateľom neodmietnutá, určená v zmysle bodu 3. tohto článku zmluvy pre príslušné predĺžené obdobie trvania zmluvy.
6. Ak omeškanie dodávateľa alebo odberateľa znamená nepodstatné porušenie zmluvnej povinnosti, môže druhá strana odstúpiť od zmluvy len v prípade, že strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. V prípade nepodstatného porušenia zmluvnej povinnosti v zmysle predchádzajúcej vety a v prípade podstatného porušenia povinnosti je každá zo zmluvných strán oprávnená od zmluvy odstúpiť písomným oznámením o odstúpení od zmluvy doručeným druhej zmluvnej strane.
7. Každá zo zmluvných strán je oprávnená od zmluvy odstúpiť, ak
 - a) druhá zmluvná strana podala na seba návrh na vyhlásenie konkurzu, alebo
 - b) bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu voči zmluvnej strane treťou osobou, pričom dotknutá zmluvná strana je platobne neschopná alebo v úpadku, alebo
 - c) bol na majetok druhej zmluvnej strany vyhlásený konkurz, alebo bol návrh na vyhlásenie konkurzu zamietnutý pre nedostatok majetku, alebo
 - d) druhá zmluvná strana vstúpila do likvidácie.

Článok VII.

Technické podmienky dodávky, poskytovanie informácií a Reklamácie

1. Technické podmienky pripojenia, merania a dodávky do odberného miesta sa riadia Prevádzkovým poriadkom PDS, do ktorej je odberné miesto pripojené.
2. Akýkoľvek odber elektriny bez platnej Zmluvy o pripojení, Zmluvy o združenej dodávke je považovaný za neoprávnený odber a je sankcionovaný PDS.
3. Dodávka do odberného miesta môže byť v opodstatnených prípadoch prerušená z dôvodu plánovanej údržby. Dodávateľ na základe informácie od PDS o odstávke bezodkladne informuje odberateľa.
4. Elektromer je vlastníctvom PDS a jeho výmena je nevyhnutným zásahom do pripojenia odberného miesta.
5. Reklamácie rieši dodávateľ spravidla v spolupráci s PDS, a pri týchto procesoch je záväzným Reklamačný poriadok dodávateľa zverejnený na webovom sídle dodávateľa www.magna-energia.sk.



Článok VIII. Náhrada škody

1. Ak niektorá zo zmluvných strán poruší povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy, má poškodená zmluvná strana právo na náhradu preukázateľne vzniknutej škody (skutočnej škody a ušlého zisku) okrem prípadov, keď škody boli spôsobené obmedzením alebo prerušením dodávky elektriny a distribučných služieb v zmysle ustanovení Zákona o energetike a tejto zmluvy, alebo okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť podľa § 374 Obchodného zákonníka.
2. Dodávateľ nezodpovedá za škodu ani za ušlý zisk spôsobený nedodaním elektriny, ktorá vznikla pri zabezpečovaní povinností vo všeobecnom hospodárskom záujme v zmysle Zákona o energetike.
3. Dodávateľ tiež nezodpovedá za vzniknutú škodu ani za ušlý zisk, ak je dodávka elektriny zabezpečená cez zariadenie subjektu, ktorý nie je držiteľom licencie na distribúciu a nedodanie elektriny bolo spôsobené poruchou alebo inou udalosťou na tomto zariadení.
4. Odberateľ zodpovedá za škodu spôsobenú neoprávneným odberom v súlade so Zákonom o energetike a s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
5. Ak dôjde k ukončeniu tejto zmluvy z dôvodov na strane odberateľa pred uplynutím doby, na ktorú bola táto zmluva uzatvorená, má dodávateľ právo na náhradu škody, ktorá mu tým vznikla.
6. Odberateľ s dodávateľom sa budú navzájom informovať o všetkých skutočnostiach, pri ktorých sú si vedomí, že by mohli viesť ku škodám a usilovať sa hroziace škody odvrátiť.

Článok IX. Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že práva a povinnosti, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, Prevádzkovým poriadkom PDS a Prevádzkovým poriadkom OKTE, a.s. sa v zmysle § 261 resp. § 262 Obchodného zákonníka spravujú týmto zákonom.
2. S výnimkou prípadu predĺženia obdobia trvania zmluvy spojeného so zmenou ceny pre príslušné predĺžené obdobie trvania zmluvy za podmienok podľa čl. VI tejto zmluvy je túto zmluvu možné meniť a dopĺňať iba písomnými dodatkami po súhlase oboch zmluvných strán. Všetky dodatky budú označené poradovými číslami a podpísané osobami oprávnenými konať vo veciach tejto zmluvy.
3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda dňom reálneho začiatku dodávky elektriny. Podmienkou pre účinnosť zmluvy je platná Zmluva o pripojení odberateľa s PDS a platné ukončenie zmluvy o dodávke elektriny odberateľa s predchádzajúcim dodávateľom.
4. Odberateľ a dodávateľ sa dohodli, že v prípade ak odberateľ mal v predchádzajúcom období s dodávateľom uzatvorenú inú Zmluvu o dodávke elektriny, táto okamihom podpisu tejto zmluvy a nadobudnutím jej účinnosti zaniká.
5. Akékoľvek zmeny zmluvy a zmluvných podmienok musia byť doručené odberateľovi písomne, v prípade jeho súhlasu pre elektronické doručovanie, sa aj takto doručený dokument, považuje za doručený.
6. V prípade straty spôsobilosti dodávateľa na dodávku podľa tejto zmluvy, bude dodávka odberateľovi poskytnutá bez prerušenia dodávateľom poslednej inštancie za podmienok upravených vyhláškou ÚRSO.
7. Odberateľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť dodávateľovi akúkoľvek zmenu údajov uvedených v tejto zmluve. Dodávateľ nie je povinný zabezpečiť plnenie predmetu zmluvy k dohodnutému dňu začiatku dodávky v prípade porušenia povinnosti odberateľa podľa tohto bodu.
8. Dodávateľ pri získavaní a spracúvaní osobných údajov postupuje v zmysle ustanovení Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Dodávateľ má na svojom webovom sídle <https://www.magna-energia.sk/zasady-ochrany-osobnych-udajov> zverejnené Zásady ochrany osobných údajov.
9. Prílohou tejto zmluvy nie sú žiadne všeobecné obchodné podmienky, zmluva sa spravuje všeobecnými záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky, ostatné dôležité informácie a dokumenty sú zverejnené na webovom sídle dodávateľa www.magna-energia.sk. Náležitosti edukačného charakteru, vyplývajúce z vyhlášky ÚRSO č. 207/2023 Z. z. tzv. Pravidlá trhu, nájdete na webovom sídle: <https://www.magna-energia.sk/nalezitosti-zmluv>.
10. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží po jednom z nich.
11. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvárajú slobodne a vážne, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že ustanovenia tejto zmluvy sú pre nich zrozumiteľné a určité, že zmluvu neuzatvárajú v omyle a následne po tom, čo si túto zmluvu prečítali a porozumeli jej obsahu, ju na znak súhlasu s celým jej obsahom podpisujú.



Článok X.
Voľby odberateľa pred podpisom zmluvy

Odberateľ pred podpisom zmluvy voľbou vyberie jemu vyhovujúcu alternatívu z ponuky dodávateľa pre ďalšie spracovanie:

1. Odberateľ s mesačným odpočtovým cyklom nechce uhrádzať mesačné zálohy, v zmysle čl. V., bod 5. a preto súhlasí s úhradou zábezpeky dodávateľovi*

☐ Áno

☒ Nie

2. Odberateľ súhlasí s elektronickou komunikáciou s dodávateľom a to vrátane zasielania elektronických faktúr prostredníctvom emailovej schránky*

alebo (aj)

zshrianrcqa@gmail.com

1229mskorn@gmail.com

☒ Áno

☐ Nie

* Vybranú voľbu zaškrtnite.

V Pi

Za M

Za o

riňovčan
iová



ŠPECIFIKÁCIA ODBERNÝCH MIEST

P.č.	Adresa odberného miesta	EIC kód	Deň začiatku dodávky	PDS	Napät. úroveň	Predpokladané ročné množstvo [kWh]	Produkt	Fakturač. obdobie
1	Krivec 785, 962 05 Hriňová	24ZSS1213156000U	01.01.2026	Stredoslovenská distribučná, a.s.	NN	99 821,00	E DDS P 1T	Podľa PDS
Spolu:						99 821,00		

V prípade, že zmluva je uzatvorená na iné obdobie ako rok, zazmluvnené množstvo je vo v
typového diagramu odberu z predpokladaného ročného množstva.

podľa
novčan
ová

MAGNA ENERGIA a.s.

Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany

Evid. číslo:

29. 12. 2025

Schvaľuje:

Vybevuje: